

1500348-42.2020.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

David Luis Santos do Nascimento e Leonardo Batista dos Santos

Dr. Rudi Hiroshi Shinen, MM Juiz de Direito

Vistos.

Em que pese a cota ministerial retro, tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

1ª Vara Criminal Rua Boa Morte, 661, (19) 2113-4807 - Centro CEP: 13480-181

Telefone: (19) 2113-4806 - E-mail: limeira1cr@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº:

1500348-42.2020.8.26.0551 - Controle nº: 2020/000867

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

David Luis Santos do Nascimento e Leonardo Batista dos Santos

Dr. Rudi Hiroshi Shinen, MM Juiz de Direito

Vistos.

Em que pese a cota ministerial retro, tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." No caso dos autos, tendo em vista que o réu foi representado pela Defensoria Pública, , há presunção de hipossuficiência, de modo que, desde logo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa imposta aos réus David Luis Santos do Nascimento e Leonardo Batista dos Santos, devendo a Serventia efetuar, as comunicações e anotações de praxe, por analogia ao disposto no §5º do art.538-A das NSCGJ. No mais, arquivem-se os presentes autos, efetuando-se as anotações e comunicações necessárias, com observância das formalidades legais. Ciência às partes.

Limeira, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA